

**CÔNG TY ĐẤU GIÁ
HỢP DANH THÀNH TRÍ**

Số: 13/QĐ-ĐGHDĐT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

TP.HCM, ngày 13 tháng 02 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Quy chế cuộc đấu giá

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH THÀNH TRÍ

Căn cứ Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội và Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Trí;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 05/HDDVDGTS/MBAMC/2025 ngày 12/02/2025 giữa Chi nhánh Công ty TNHH Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội tại Tp. HCM và Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Trí.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế cuộc đấu giá đối với tài sản đấu giá Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thửa đất số 1065, tờ bản đồ số 6 tọa lạc Ấp 2, xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An của Chi nhánh Công ty TNHH Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội tại Tp. HCM.

Điều 2. Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức khác có liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Người có tài sản;
- Người đăng ký tham gia đấu giá;
- Niêm yết và thông báo công khai;
- Lưu: VT.



TU. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Vũ Thị Thanh Tuyền
Vũ Thị Thanh Tuyền

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 02 năm 2025

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 13/QĐ-ĐGHDTT ngày 13/02/2025
của Giám đốc Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Trí)

- Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Thành Trí
- Địa chỉ trụ sở: số 67 (lầu 4.1) Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
- Số điện thoại liên hệ, zalo: 0904.301.138
- Email: daugiathanhtri@gmail.com
- Thời gian làm việc của Tổ chức hành nghề đấu giá:
 - + Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Buổi sáng từ 8 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút. Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
 - + Các ngày nghỉ lễ, Tết: Tổ chức hành nghề đấu giá sẽ có thông báo về thời gian nghỉ lễ, Tết và được niêm yết tại Bảng thông báo niêm yết.

CHƯƠNG I. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Điều 1. Tài sản đấu giá, đặc điểm tài sản

1.1. Người có tài sản đấu giá

- Tên đơn vị: Chi nhánh Công ty TNHH Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội tại Tp. HCM
- Địa chỉ: Lầu 5, tòa nhà MBAMC, số 538 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

1.2. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thửa đất số 1065, tờ bản đồ số 6 tọa lạc Ấp 2, xã Long Định, huyện Cần Đức, tỉnh Long An.

1.3. Đặc điểm tài sản

Thửa đất:

Thửa đất số: 1065

Tờ bản đồ số: 6

Địa chỉ: Ấp 2, Xã Long Định, Huyện Cần Đức, Tỉnh Long An

Diện tích: 190 m², (bằng chữ: Một trăm chín mươi mét vuông)

Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn

Thời hạn sử dụng: Lâu dài

Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất

Theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CR502097; Sổ vào sổ cấp GCN: CS09655 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 03/05/2019 cho bà Trần Thị Thúy Hằng; Cập nhật chuyển nhượng cho ông Nguyễn Văn Minh Hiền ngày 05/05/2022.

Người tham gia đấu giá tài sản có trách nhiệm tìm hiểu, xem xét các hồ sơ, tình trạng tài sản bảo đảm và tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình khi tham gia đấu giá tài sản.

1.4. Tình trạng tài sản: Đây là tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ khoản vay của ông Nguyễn Văn Minh Hiền cùng bà Phương Ái Loan tại Ngân hàng TMCP Quân Đội.

1.5. Hồ sơ tài sản

- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CR502097; Sổ vào sổ cấp GCN: CS09655 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 03/05/2019 cho bà Trần Thị Thúy Hằng; Cập nhật chuyển nhượng cho ông Nguyễn Văn Minh Hiền ngày 05/05/2022.
 - Hợp đồng cho vay Sản phẩm: Nhà đất, nhà dự án số 12235.22.268.11078819.TD ngày 30/03/2022 giữa Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Bình Chánh và ông Nguyễn Văn Minh Hiền cùng bà Phương Ái Loan.
 - Hợp đồng thế chấp (Áp dụng đối với tài sản là bất động sản) số 24901.22.268.11078819.BĐ ngày 11/05/2022 giữa Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Sở giao dịch 2 và ông Nguyễn Văn Minh Hiền cùng bà Phương Ái Loan.
 - Phiếu yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Cần Đức, tỉnh Long An chứng nhận ngày 11/05/2022.
 - Thông báo số 2681/TB/MBAMC-HCM ngày 23/09/2024 của Chi nhánh Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội tại Thành phố Hồ Chí Minh về việc xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ.
 - Biên bản bàn giao tài sản ngày 01/11/2024 về việc tự nguyện bàn giao tài sản bảo đảm cho Ngân hàng xử lý và thu hồi nợ.
 - Chứng thư thẩm định giá số 010/2024/N10-0777 ngày 20/11/2024 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thế Kỷ - chi nhánh tại TPHCM
 - Công văn số 207/CV-MBAMC HCM ngày 12/02/2025 của Chi nhánh Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội tại Thành phố Hồ Chí Minh về việc đề nghị ký kết Hợp đồng dịch vụ bán đấu giá.
- * Hồ sơ tài sản do người có tài sản đấu giá cung cấp và chịu trách nhiệm về mọi vấn đề có liên quan đến pháp lý, giá trị, tình trạng, số lượng và chất lượng của tài sản đấu giá.**

1.6. Một số nội dung khác có liên quan đến tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quy định

1.6.1. Ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá

- Kết quả đấu giá tài sản là căn cứ để các bên ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ cuộc đấu giá theo quy định tại khoản 2 Điều 45 Luật đấu giá tài sản sửa đổi, bổ sung, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết giữa người có tài sản đấu giá với người trúng đấu giá hoặc giữa người có tài sản đấu giá, người trúng đấu giá và tổ chức hành nghề đấu giá tài sản. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự.

1.6.2. Thanh toán tài sản đấu giá thành

- Thời hạn thanh toán: Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ cuộc đấu giá theo quy định tại khoản 2 Điều 45 Luật đấu giá tài sản sửa đổi, bổ sung, người

trúng đấu giá phải thanh toán giá trị tài sản trúng đấu giá (sau khi trừ khoản tiền đặt trước đã nộp vào tài khoản tổ chức hành nghề đấu giá tài sản) vào tài khoản người có tài sản đấu giá. Nếu quá thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ cuộc đấu giá, người trúng đấu giá không nộp đủ số tiền mua tài sản trúng đấu giá theo đúng thời gian quy định thì được xem như người trúng đấu giá từ chối mua tài sản đấu giá, khoản tiền đặt cọc của người trúng đấu giá đã nộp sẽ thuộc về người có tài sản đấu giá, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Phương thức thanh toán: Người mua trúng đấu giá tài sản thanh toán giá trị tài sản trúng đấu giá (sau khi trừ khoản tiền đặt cọc đã nộp) bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản. Thông tin tài khoản cụ thể như sau:

- + Chủ tài khoản: Chi nhánh Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân đội tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- + Số tài khoản: 392 068 911 8165
- + Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Quân Đội - Sở Giao dịch 3.

Hoặc tài khoản khác theo thông báo bằng văn bản cụ thể của người có tài sản đấu giá.

- Quá thời gian trên, người trúng đấu giá vẫn chưa nộp đủ số tiền mua tài sản đấu giá thì coi như người trúng đấu giá từ chối mua tài sản, bị mất khoản tiền đặt cọc.

1.6.3. Bàn giao tài sản đấu giá thành

- Trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày người mua được tài sản nộp đủ tiền mua tài sản. Người có tài sản đấu giá tiến hành bàn giao tài sản và hồ sơ pháp lý của tài sản đấu giá (nếu có) cho người mua được tài sản tại địa điểm có tài sản, trừ trường hợp có sự kiện bất khả kháng hoặc các bên có thỏa thuận khác.

- Việc bàn giao tài sản cho người mua được tài sản phải được lập thành Biên bản bàn giao có xác nhận của các bên liên quan và từ thời điểm này, người mua được tài sản phải chịu trách nhiệm bảo quản tài sản.

- Người trúng đấu giá cần tìm hiểu kỹ về hiện trạng hiện nay của tài sản và hồ sơ pháp lý tài sản đấu giá, hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm và rủi ro phát sinh của việc mua tài sản đấu giá, đồng thời cam kết không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện sau khi trúng đấu giá.

- Tài sản được đấu giá theo số liệu trên giấy tờ hiện nay, trong trường hợp thực tế khác biệt so với thông tin giấy tờ thì người trúng đấu giá tự chịu trách nhiệm, rủi ro và chi phí.

- Người trúng đấu giá tự chịu mọi rủi ro, tổn thất, trách nhiệm và các chi phí phát sinh trong quá trình bàn giao tài sản trúng đấu giá.

- Thời điểm chuyển giao rủi ro về tài sản đấu giá từ người có tài sản đấu giá sang người trúng đấu giá: thời điểm ký xong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

Điều 2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá

- Thời gian: trong giờ hành chính, từ 8 giờ 00 phút ngày 20/02/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 25/02/2025

- Đăng ký đi xem tài sản đấu giá tại Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Trí, số 67 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM. Số điện thoại: 0904.301.138.

- Địa điểm xem tài sản đấu giá: tại thửa đất số 1065, tờ bản đồ số 6 tọa lạc Ấp 2, xã Long Định, huyện Cần Đức, tỉnh Long An

- Ngoài thời gian trên, nếu người tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản thì Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản sẽ đề nghị người có tài sản đấu giá phối hợp và báo cho người tham gia đấu giá thời gian cụ thể để xem tài sản đấu giá.

- Trong trường hợp người tham gia đấu giá không có nhu cầu xem tài sản hoặc không đi xem tài sản đấu giá thì không được khiếu nại, khiếu kiện Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản về hiện trạng, đặc điểm, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá.

- Người tham gia đấu giá tham khảo giấy tờ và tài liệu liên quan đến tài sản đấu giá:

+ Thời gian: trong giờ hành chính, từ 8 giờ 00 phút ngày 20/02/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 09/03/2025

+ Địa điểm: Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Trí, số 67 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM.

Điều 3. Thời gian, địa điểm, cách thức bán hồ sơ mời tham gia đấu giá

3.1. Thời gian bán hồ sơ mời tham gia đấu giá: trong giờ hành chính, từ 8 giờ 00 phút ngày 20/02/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 05/03/2025

3.2. Địa điểm, cách thức bán hồ sơ mời tham gia đấu giá

- Người tham gia đấu giá trực tiếp đến trụ sở Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản để mua hồ sơ mời tham gia đấu giá hoặc truy cập vào trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến để tải hồ sơ mời tham gia đấu giá. Cụ thể như sau:

+ Đến trụ sở Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản tại địa chỉ số 67 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM để trực tiếp mua hồ sơ mời tham gia đấu giá.
Số điện thoại: 0904.301.138.

+ Truy cập vào trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến (địa chỉ tên miền <http://daugiaso5.vn> hoặc <http://daugiaviet.vn>) và làm theo hướng dẫn để tham khảo, tải hồ sơ mời tham gia đấu giá.

- Người mua hồ sơ mời tham gia đấu giá cần cung cấp giấy tờ tùy thân CCCD/Hộ chiếu.

- Cá nhân mua hồ sơ thay cho cá nhân khác cần cung cấp giấy ủy quyền (được công chứng, chứng thực).

- Cá nhân mua hồ sơ cho tổ chức cần cung cấp có giấy giới thiệu.

3.3. Thành phần hồ sơ mời tham gia đấu giá

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá

- Thông báo đấu giá tài sản

- Quy chế cuộc đấu giá

- Tài liệu liên quan đến tài sản đấu giá

3.4. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ

3.5. Phương thức nộp tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trong thời gian bán hồ sơ mời tham gia đấu giá (tính thời điểm Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản nhận được tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá).

- Thông tin chuyển khoản:

+ Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Trí

+ Số tài khoản: **4641191602760** tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh: Sở giao dịch 2

+ Nội dung chuyển khoản: “**Tên khách hàng**” mua hồ sơ đấu giá tài sản thừa đất 1065, Long Định, Cần Đức, Long An

Điều 4. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

4.1. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức hành nghề đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản, quy định khác của pháp luật có liên quan và Quy chế cuộc đấu giá. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá phải nộp đầy đủ bản cứng hồ sơ tham gia đấu giá và hoàn thành việc đăng ký tham gia đấu giá trên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến (địa chỉ tên miền <http://daugiaso5.vn> hoặc <http://daugiaviet.vn>) trong thời gian quy định.

4.2. Thời gian tiếp nhận bản cứng hồ sơ tham gia đấu giá và đăng ký tham gia đấu giá trên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến: trong giờ hành chính, từ 8 giờ 00 phút ngày 20/02/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 05/03/2025. Tính thời điểm Tổ chức hành nghề đấu giá nhận được hồ sơ tham gia đấu giá. Các trường hợp hồ sơ chuyển tới sau 17 giờ 00 phút ngày cuối cùng tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá sẽ không được tiếp nhận. Các rủi ro trong quá trình chuyển phát do người tham gia đấu giá và đơn vị làm dịch vụ chuyển phát tự chịu trách nhiệm.

4.3. Địa điểm, cách thức tiếp nhận bản cứng hồ sơ tham gia đấu giá

- Người tham gia đấu giá nộp bản cứng hồ sơ tham gia đấu giá trong thời gian quy định trực tiếp tại trụ sở Tổ chức hành nghề đấu giá hoặc gửi thư bảo đảm qua đường bưu chính. Cụ thể như sau:

+ Trực tiếp nộp bản cứng hồ sơ tham gia đấu giá tại trụ sở Tổ chức hành nghề đấu giá, địa chỉ số 67 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM.

+ Gửi thư bảo đảm qua đường bưu chính bản cứng hồ sơ tham gia đấu giá đến Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Thành Trí, địa chỉ số 67 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM, số điện thoại: 0904301138. Người tham gia đấu giá truy cập vào trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến (địa chỉ tên miền <http://daugiaso5.vn> hoặc <http://daugiaviet.vn>) tải hồ sơ mời tham gia đấu giá, in rồi điền đầy đủ thông tin, ký ghi rõ họ tên đóng dấu (nếu có), chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và gửi thư bảo đảm qua đường bưu chính. (Tính thời điểm Tổ chức hành nghề đấu giá nhận được hồ sơ tham gia đấu giá. Các trường hợp hồ sơ chuyển tới sau 17 giờ 00 phút ngày cuối cùng tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá sẽ không được tiếp nhận). Các rủi ro trong quá trình chuyển phát do người tham gia đấu giá và đơn vị làm dịch vụ chuyển phát tự chịu trách nhiệm.

+ Hết thời gian đăng ký tham gia đấu giá theo quy định, người tham gia đấu giá sẽ không được rút hồ sơ tham gia đấu giá.

4.4. Thành phần bản cứng hồ sơ tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá cần nộp đầy đủ bản cứng hồ sơ tham gia đấu giá cho Tổ chức hành nghề đấu giá. Cụ thể:

*** Đối với cá nhân:**

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá đã được điền đầy đủ thông tin và được chính người tham gia đấu giá ký, ghi rõ họ tên.

- Bản sao y, chứng thực (hoặc bản photo có kèm theo bản chính để đối chiếu) CCCD/Hộ chiếu.
- Trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá thì phải có giấy ủy quyền và bản sao y, chứng thực (hoặc bản photo có kèm theo bản chính để đối chiếu) CCCD/Hộ chiếu người được ủy quyền. Giấy ủy quyền được công chứng, chứng thực theo đúng quy định pháp luật.
- Chứng từ, lệnh chuyển khoản chứng minh người tham gia đấu giá đã thanh toán tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá trong trường hợp người tham gia đấu giá không đến trực tiếp Trụ sở Tổ chức hành nghề đấu giá để mua hồ sơ mời tham gia đấu giá.
- Chứng từ, lệnh chuyển khoản chứng minh người tham gia đấu giá đã nộp đủ tiền đặt trước cho Tổ chức hành nghề đấu giá.
- Giấy tờ chứng minh đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá trong trường hợp pháp luật có quy định yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá.

*** Đối với tổ chức:**

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá đã được điền đầy đủ thông tin, đóng dấu, ký tên của người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền của tổ chức.
- Bản sao y, chứng thực (hoặc bản photo có kèm theo bản chính để đối chiếu) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép thành lập/Giấy tờ thành lập hợp pháp khác và CCCD/Hộ chiếu người đại diện theo pháp luật.
- Giấy ủy quyền được công chứng, chứng thực hoặc đóng dấu Công ty theo đúng quy định pháp luật và bản sao y, chứng thực (hoặc bản photo có kèm theo bản chính để đối chiếu) CCCD/Hộ chiếu người được ủy quyền trong trường hợp đại diện theo pháp luật của tổ chức không trực tiếp đăng ký tham gia đấu giá.
- Biên bản họp, quyết định của người có thẩm quyền về việc mua tài sản đấu giá trong trường hợp pháp luật có quy định.
- Chứng từ, lệnh chuyển khoản chứng minh người tham gia đấu giá đã thanh toán tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá trong trường hợp người tham gia đấu giá không đến trực tiếp Trụ sở Tổ chức hành nghề đấu giá để mua hồ sơ mời tham gia đấu giá.
- Chứng từ, lệnh chuyển khoản chứng minh người tham gia đấu giá đã nộp đủ tiền đặt trước cho Tổ chức hành nghề đấu giá.
- Giấy tờ chứng minh đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá trong trường hợp pháp luật có quy định yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá.

4.5. Đăng ký tham gia đấu giá trên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến

- Người tham gia đấu giá truy cập vào trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến (địa chỉ tên miền <http://daugiaso5.vn> hoặc <http://daugiaviệt.vn>) và làm theo hướng dẫn để đăng ký tài khoản đăng nhập trên hệ thống đấu giá trực tuyến.
- Sau khi đăng ký thành công tài khoản, người tham gia đấu giá đăng nhập vào tài khoản mình đã đăng ký, lựa chọn tài sản có nhu cầu tham gia đấu giá và bấm vào nút “**đăng ký tham gia đấu giá**”.
- Người tham gia đấu giá hoàn thành thủ tục đăng ký đấu giá trên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến thì hệ thống sẽ ghi nhận thông tin và xác nhận đăng ký thành công.

- Người tham gia đấu giá đăng ký thành công trên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến sẽ được cung cấp 01 mã số khách hàng để tham gia đấu giá. Mã số khách hàng được sử dụng để định danh khách hàng khi tham gia vào phiên đấu giá tài sản.

- Người tham gia đấu giá chịu trách nhiệm về tính xác thực, trung thực của các thông tin, tài liệu cung cấp cho Tổ chức hành nghề đấu giá và đăng ký trên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến; tự chịu trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản đã đăng ký trên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến; tuân thủ các quy định về sử dụng trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến.

- Người tham gia đấu giá tự trang bị máy móc, thiết bị, đường truyền kết nối mạng Internet để đảm bảo việc đăng ký tham gia đấu giá đúng thời hạn quy định.

- Người tham gia đấu giá tự chịu mọi chi phí phát sinh trong việc đăng ký và sử dụng tài khoản trên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến (địa chỉ tên miền <http://daugiaso5.vn> hoặc <http://daugiaiviet.vn>).

4.6. Hoàn tất thủ tục đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá được xem là hoàn tất thủ tục đăng ký tham gia đấu giá khi đã hoàn thành đầy đủ các công việc sau:

- Đã hoàn thành nghĩa vụ thanh toán tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá.

- Đã nộp cho Tổ chức hành nghề đấu giá đầy đủ bản cứng hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định của Quy chế cuộc đấu giá trong thời gian quy định.

- Đã đăng ký tham gia đấu giá thành công trên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến và được hệ thống ghi nhận trong thời gian quy định.

4.7. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá của cá nhân, tổ chức

- Đã mua hồ sơ mời tham gia đấu giá.

- Có đầy đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

- Không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Đủ điều kiện đăng ký tham gia đấu giá và đủ điều kiện mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Người tham gia đấu giá không được có mối quan hệ vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột với nhau. Trong trường hợp người tham gia đấu giá có mối quan hệ vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột với nhau thì chỉ được một người tham gia đấu giá.

- Một hộ gia đình chỉ được một người tham gia đấu giá.

- Công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp thì chỉ được một người tham gia đấu giá. Tổng công ty hoặc Tập đoàn với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một người tham gia đấu giá.

- Đại diện theo pháp luật hoặc chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn của các tổ chức tham gia đấu giá không được có quan hệ vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột với nhau. Trong trường hợp đại diện theo pháp luật hoặc chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn của các tổ chức tham gia đấu giá có mối quan hệ vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột thì chỉ được một người tham gia đấu giá.

- Một tổ chức chỉ được một cá nhân đại diện tham gia đấu giá.

- Tuân thủ đúng các quy định tại Quy chế này.

4.8. Ủy quyền tham gia đấu giá

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền cho người khác có đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật thay mặt mình tham gia đấu giá. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật.
- Trong trường hợp đại diện theo pháp luật của tổ chức (Tổng giám đốc, Giám đốc,...) không trực tiếp tham gia đấu giá thì phải có văn bản ủy quyền hợp lệ (bản chính) theo quy định của pháp luật cho người khác có đủ năng lực hành vi dân sự tham gia đấu giá.
- Cá nhân có thể ủy quyền cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá bằng văn bản ủy quyền được công chứng, chứng thực theo quy định pháp luật.
- Người tham gia đấu giá không được nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản.

4.9. Điều chỉnh và xét duyệt hồ sơ tham gia đấu giá

- Mọi sự điều chỉnh giấy tờ, hồ sơ của người tham gia đấu giá chỉ được xem xét giải quyết nếu thời hạn tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá chưa kết thúc.
- Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản căn cứ hồ sơ tham gia đấu giá mà người tham gia đấu giá đã nộp để tiến hành kiểm tra. Trong trường hợp đã hết thời hạn tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, mà hồ sơ tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá chưa được bổ sung đầy đủ cho Tổ chức hành nghề đấu giá thì hồ sơ tham gia đó không hợp lệ và không đủ điều kiện tham gia đấu giá.
- Kết thúc thời gian đăng ký tham gia đấu giá, Tổ chức hành nghề đấu giá sẽ xét duyệt hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật và Quy chế cuộc đấu giá. Tổ chức hành nghề đấu giá sẽ liên hệ với người tham gia đấu giá theo số điện thoại đã cung cấp trong hồ sơ tham gia đấu giá để thông báo cho người tham gia đấu giá về việc hồ sơ tham gia đấu giá không hợp lệ và lý do không hợp lệ.

4.10. Số điện thoại liên lạc

- Người tham gia đấu giá cần cung cấp chính xác số điện thoại liên lạc để Tổ chức hành nghề đấu giá liên hệ thông báo các nội dung liên quan đến hồ sơ tham gia đấu giá, các thông tin có liên quan đến phiên đấu giá. Trong trường hợp người tham gia đấu giá cung cấp sai số điện thoại, mọi sai sót Tổ chức hành nghề đấu giá không chịu trách nhiệm.

4.11. Quyền và nghĩa vụ của người tham gia đấu giá

- Được tổ chức hành nghề đấu giá tài sản cung cấp các thông tin liên quan đến tài sản đấu giá mà người có tài sản đấu giá đã cung cấp cho tổ chức hành nghề đấu giá.
- Được tổ chức hành nghề đấu giá cung cấp các thông tin có liên quan đến cuộc đấu giá, phiên đấu giá.
- Đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Quy chế cuộc đấu giá, Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan.
- Tìm hiểu kỹ về tài sản đấu giá, hiểu rõ các tính chất, đặc điểm và chất lượng tài sản đấu giá, đồng ý đăng ký mua tài sản đấu giá theo đúng hiện trạng của tài sản.
- Không thực hiện các hành vi bị nghiêm cấm được quy định tại khoản 5 điều 9 Luật đấu giá tài sản.
- Chấp nhận rủi ro và tự chịu chi phí trong trường hợp cuộc đấu giá, phiên đấu giá bị ngừng do yêu cầu của người có tài sản hoặc trong trường hợp bất khả kháng hoặc do các nguyên

nhân khác nằm ngoài tầm kiểm soát của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản. Tổ chức hành nghề đấu giá không có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người tham gia đấu giá.

- Chấp nhận tuân thủ quy chế cuộc đấu giá và các quy định khác của tổ chức hành nghề đấu giá có liên quan đến xem tài sản, mua hồ sơ tham gia đấu giá, mua tài liệu tham khảo, đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước, nộp phiếu trả giá, tham dự phiên đấu giá, chuyển trả tiền đặt trước.

- Nếu có vấn đề nào chưa rõ về tài sản đấu giá, trình tự thủ tục đấu giá, phiếu trả giá, cách thức trả giá thì người tham gia đấu giá cần hỏi kỹ tổ chức hành nghề đấu giá, đại diện theo pháp luật của tổ chức hành nghề đấu giá. Đến thời điểm đăng ký tham gia đấu giá thì xem như người tham gia đấu giá đã được tổ chức hành nghề đấu giá cung cấp đầy đủ thông tin của mọi vấn đề liên quan đến tài sản đấu giá, trình tự thủ tục đấu giá, phiếu trả giá, cách thức trả giá.

- Người tham gia đấu giá cam kết đã hiểu rõ những vấn đề liên quan đến tài sản đấu giá, đã tìm hiểu kỹ về hiện trạng và hồ sơ pháp lý của tài sản đấu giá, hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm và rủi ro phát sinh của việc mua tài sản đấu giá, đồng thời cam kết không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện sau khi trúng đấu giá.

- Trong trường hợp trước thời điểm diễn ra phiên đấu giá mà chủ sở hữu của tài sản thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình đối với bên nhận bảo đảm và thanh toán các chi phí phát sinh do việc chậm thực hiện nghĩa vụ thì có quyền nhận lại tài sản và phiên đấu giá sẽ được ngừng. Người tham gia đấu giá phải chấp nhận rủi ro này khi tham gia đấu giá. Tổ chức hành nghề đấu giá không có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người tham gia đấu giá.

- Trong trường hợp người tham gia đấu giá không tham gia phiên đấu giá do sự kiện bất khả kháng thì trước thời điểm bắt đầu phiên đấu giá, người tham gia đấu giá phải thông báo cho tổ chức hành nghề đấu giá về sự hiện diện của sự kiện bất khả kháng. Người tham gia đấu giá phải cung cấp cho tổ chức hành nghề đấu giá văn bản chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc tài liệu, chứng cứ hợp pháp có giá trị chứng minh về sự hiện diện của sự kiện bất khả kháng để tổ chức hành nghề đấu giá có cơ sở giải quyết theo quy định của pháp luật.

- Người tham gia đấu giá không được chuyển nhượng quyền tham gia đấu giá.

Điều 5. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá và bước giá

- **Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 876.275.558 đồng** (Bằng chữ: Tám trăm bảy mươi sáu triệu, hai trăm bảy mươi lăm nghìn, năm trăm năm mươi tám đồng)

Giá bán này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, các loại thuế, phí, lệ phí để chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định pháp luật (nếu có) và người mua tài sản phải chịu các chi phí nêu trên.

- **Bước giá: Tối thiểu 20.000.000 đồng** (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng) tối đa không vượt quá 10% giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

Điều 6. Tiền đặt trước, tiền đặt cọc trúng đấu giá

6.1. Tiền đặt trước

- Các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá phải nộp một khoản tiền đặt trước là: **87.627.000 đồng** (Bằng chữ: Tám mươi bảy triệu, sáu trăm hai mươi bảy nghìn đồng).

- Số tiền đặt trước hợp lệ phải đúng bằng hoặc lớn hơn số tiền đặt trước trong Quy chế này đến hàng đơn vị.

6.2. Phương thức và thời gian nộp tiền đặt trước

- Phương thức nộp tiền đặt trước: chuyển khoản vào tài khoản của Tổ chức hành nghề đấu giá.

+ Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Trí

+ Số tài khoản: **4641191602760** tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh: Sở giao dịch 2

+ Nội dung chuyển khoản: "*Tên khách hàng*" nộp tiền đặt trước đấu giá tài sản thừa đất 1065, Long Định, Cần Đức, Long An

- Thời gian nộp tiền đặt trước: trong giờ hành chính, từ 8 giờ 00 phút ngày 20/02/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 05/03/2025

- Thời điểm xác nhận người tham gia đấu giá đã nộp tiền đặt trước là thời điểm ngân hàng báo có tiền của người tham gia đấu giá đã vào tài khoản của Tổ chức hành nghề đấu giá.

- Người tham gia đấu giá cần cung cấp cho Tổ chức hành nghề đấu giá chứng từ, lệnh chuyển khoản, hình ảnh chứng minh đã nộp tiền đặt trước.

- Trường hợp người tham gia đấu giá đã cung cấp chứng từ, lệnh chuyển khoản, hình ảnh chứng minh đã nộp tiền đặt trước nhưng đến 19 giờ 00 phút ngày cuối cùng nộp tiền đặt trước Tổ chức hành nghề đấu giá kiểm tra tài khoản và nhận thấy: tiền đặt trước của người tham gia đấu giá chưa vào tài khoản của Tổ chức hành nghề đấu giá thì số tiền đặt trước đó là không hợp lệ và người tham gia đấu giá không được tham gia đấu giá.

- Người đăng ký tham gia đấu giá phải tự mình đi nộp tiền đặt trước. Trong trường hợp tổ chức hoặc cá nhân khác nộp tiền đặt trước thay cho người đăng ký tham gia đấu giá thì người đăng ký tham gia đấu giá phải ghi rõ thông tin tổ chức hoặc cá nhân nộp tiền đặt trước thay cho mình vào phiếu đăng ký tham gia đấu giá.

- Trong trường hợp thông tin người nộp tiền đặt trước trên chứng từ nộp tiền đặt trước không đúng với thông tin người nộp tiền đặt trước ghi trong phiếu đăng ký tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải có văn bản gửi Tổ chức hành nghề đấu giá thông báo về việc điều chỉnh thông tin người nộp tiền trước thay cho mình trước thời điểm hết hạn nộp tiền đặt trước.

- Người tham gia cùng cuộc đấu giá tài sản thì không được nộp tiền đặt trước cho nhau và không được nhận lại tiền đặt trước của nhau.

6.3. Xử lý số tiền đặt trước

- Người không trúng đấu giá sẽ được hoàn trả lại khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, bằng phương thức: chuyển khoản, người không trúng đấu giá chịu phí chuyển khoản.

- Người tham gia đấu giá có quyền từ chối tham gia đấu giá và nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản, thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá đã niêm yết, thông báo công khai. Người tham gia đấu giá chịu phí chuyển khoản

- Trường hợp phát sinh rủi ro ngừng mở phiên đấu giá do yêu cầu của người có tài sản hoặc do sự kiện bất khả kháng hoặc do các nguyên nhân khác nằm ngoài tầm kiểm soát của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thì tổ chức hành nghề đấu giá sẽ chuyển trả lại tiền đặt trước cho người tham gia đấu giá. Người tham gia đấu giá chịu phí chuyển khoản.

6.4. Tiền đặt cọc của người trúng đấu giá

- Trong trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) của người trúng đấu giá được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện

hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Trong trường hợp đấu giá thành nhưng người trúng đấu giá không mua tài sản trúng đấu giá, không ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, thanh toán tiền mua tài sản trúng đấu giá không đúng thời hạn thì tiền đặt cọc sẽ thuộc về người có tài sản đấu giá. Trong trường hợp này người trúng đấu giá bị mất quyền mua tài sản trúng đấu giá và toàn bộ số tiền đặt cọc thuộc về người có tài sản đấu giá.

- Việc xử lý tiền đặt cọc được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

6.5. Các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước

- Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham dự phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng.

- Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật đấu giá tài sản.

- Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản.

- Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật đấu giá tài sản.

- Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản.

Điều 7. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá

7.1. Thời gian tổ chức phiên đấu giá: từ 11 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút ngày 10/03/2025

7.2. Địa điểm tổ chức phiên đấu giá: tại trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến (địa chỉ tên miền <http://daugiaso5.vn> hoặc <http://daugiaviet.vn>)

7.3. Trước ngày mở phiên đấu giá, trong trường hợp người có tài sản đấu giá yêu cầu tổ chức hành nghề đấu giá tạm dừng, dừng, hủy bỏ cuộc đấu giá, phiên đấu giá theo quy định của pháp luật hoặc trong trường hợp bất khả kháng hoặc do các nguyên nhân khách quan khác nằm ngoài tầm kiểm soát của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản buộc phải tạm dừng, dừng, hủy bỏ cuộc đấu giá, phiên đấu giá thì cuộc đấu giá, phiên đấu giá sẽ được tạm dừng, dừng, hủy bỏ. Người tham gia đấu giá phải chấp nhận rủi ro này khi tham gia đấu giá và tổ chức hành nghề đấu giá không có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người tham gia đấu giá.

7.4. Người có tên trong danh sách người tham gia đấu giá và được tham gia đấu giá

- Người tham gia đấu giá đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau thì có tên trong danh sách người tham gia đấu giá và được tham gia phiên đấu giá:

a/ Đã nộp hồ sơ tham gia đấu giá thỏa mãn đầy đủ các quy định về đăng ký tham gia đấu giá của Quy chế này.

b/ Hoàn thành thủ tục đăng ký đấu giá trên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến và hệ thống xác nhận đăng ký thành công trong thời gian quy định của Quy chế này.

c/ Đã nộp đủ tiền đặt trước trong thời gian quy định của Quy chế này và ngân hàng báo có tiền đặt trước của người tham gia đấu giá đã vào tài khoản của Tổ chức hành nghề đấu giá theo như quy định của quy chế này.

- Người tham gia đấu giá không đáp ứng được một trong các yêu cầu (a) hoặc (b) hoặc (c) nêu trên thì không có tên trong danh sách người tham gia đấu giá.

4102
ÔNG
GIÁ H
ÀN
T.P.H

- Người không có tên trong danh sách người tham gia đấu giá thì không được vào phòng đấu giá và không được tham gia đấu giá.

Điều 8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Phương thức đấu giá: trả giá lên.
- Hình thức đấu giá: đấu giá trực tuyến tại trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến (địa chỉ tên miền <http://daugiaso5.vn> hoặc <http://daugiaviet.vn>)
- Đấu giá công khai từ 02 người trở lên. Trường hợp có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá thì thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá.
- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đìm giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản.
- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá.
- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản.
- Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản.
- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó.
- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó.
- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

CHƯƠNG II. TỔ CHỨC PHIÊN ĐẤU GIÁ

Điều 10. Nội quy phiên đấu giá

10.1. Thời gian điểm danh người tham gia đấu giá: là thời gian diễn ra phiên đấu giá, từ 11 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút ngày 10/03/2025 tại trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến (địa chỉ tên miền <http://daugiaso5.vn> hoặc <http://daugiaviet.vn>).

10.2. Mỗi tổ chức, cá nhân chỉ được cử 01(một) người tham dự phiên đấu giá.

10.3. Những người không tham gia đấu giá tài sản, người không có nhiệm vụ liên quan đến phiên đấu giá không được truy cập vào phòng đấu giá tài sản.

10.4. Người tham gia đấu giá phải chuẩn bị đầy đủ phương tiện, thiết bị có kết nối mạng Internet để tham gia đúng giờ quy định. Tổ chức hành nghề đấu giá không chịu trách nhiệm đối với những trường hợp lỗi phát sinh, lỗi đường truyền, trục trặc kỹ thuật ... khiến người tham gia đấu giá không thể đăng nhập vào hệ thống đấu giá trực tuyến và truy cập online vào phòng đấu giá tài sản trên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến (địa chỉ tên miền <http://daugiaso5.vn> hoặc <http://daugiaviet.vn>).

10.5. Người tham gia đấu giá hợp lệ phải đăng nhập vào hệ thống đấu giá trực tuyến và truy cập online tại phòng đấu giá trên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến (địa chỉ tên miền <http://daugiaso5.vn> hoặc <http://daugiaviyet.vn>) trong thời gian tổ chức phiên đấu giá. Người tham gia đấu giá đăng nhập và truy cập vào phòng đấu giá trước hoặc sau thời gian tổ chức phiên đấu giá sẽ không được hệ thống đấu giá trực tuyến ghi nhận.

10.6. Việc xác nhận người tham gia đấu giá có mặt tham dự đấu giá trực tuyến được thể hiện bằng việc đăng nhập tài khoản đấu giá trực tuyến và truy cập vào phòng đấu giá trong thời gian diễn ra phiên đấu giá và hiển thị mã số khách hàng theo dữ liệu điện tử trích xuất.

10.7. Người tham gia đấu giá hợp lệ không có mặt (online) tại phòng đấu giá tài sản trên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến, không truy cập tài khoản đã được cấp (địa chỉ tên miền <http://daugiaso5.vn> hoặc <http://daugiaviyet.vn>) trong thời gian tổ chức phiên đấu giá đã được quy định trong Quy chế cuộc đấu giá và không thuộc trường hợp bất khả kháng thì không được nhận lại tiền đặt trước theo quy định tại điểm a khoản 6 điều 39 Luật đấu giá tài sản.

(Thuật ngữ “không tham gia phiên đấu giá” được hiểu là người tham gia đấu giá không truy cập vào tài khoản đã được cấp để vào phòng đấu giá tài sản trên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến <http://daugiaso5.vn> hoặc <http://daugiaviyet.vn> kể từ thời điểm bắt đầu cho đến thời điểm kết thúc phiên đấu giá)

Điều 11. Cách thức trả giá, giá trả hợp lệ, giá trả không hợp lệ và xác định người trúng đấu giá

11.1. Người tham gia đấu giá đăng nhập vào tài khoản và vào phòng đấu giá tài sản trên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến đối với tài sản mà mình đã đăng ký tham gia đấu giá trong thời gian quy định. Người tham gia đấu giá sử dụng tài khoản của mình và thực hiện việc trả giá theo phương thức đấu giá, bước giá đã được công bố.

11.2. Người trả giá đầu tiên trả giá ít nhất bằng giá khởi điểm. Giá trả dưới giá khởi điểm là giá trả không hợp lệ và hệ thống không ghi nhận mức giá này.

11.3. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá trả của người trả giá liền kề trước đó, và tuân thủ cách thức trả giá như sau: giá trả hợp lệ của người trả giá sau bằng giá trả của người trả giá liền kề trước đó cộng với n lần bước giá, với n là số tự nhiên nguyên dương khác 0: 1,2,3,4..... (công thức: giá trả hợp lệ của người trả giá sau = giá trả của người trả giá liền kề trước đó + $n \times$ bước giá). Hệ thống không ghi nhận mức giá trả không hợp lệ.

11.4. Mỗi khi người tham gia đấu giá có giá trả hợp lệ, hệ thống sẽ ghi nhận và hiển thị liên tục các mức giá trả hợp lệ theo thứ tự mức trả giá cao nhất được đẩy lên trên cùng danh sách và giảm dần theo thứ tự từ cao đến thấp để người tham gia đấu giá theo dõi.

11.5. Người tham gia đấu giá có thể trả giá ngay khi phiên đấu giá bắt đầu và trong suốt thời gian diễn ra phiên đấu giá. Khi đồng hồ đếm thời gian đấu giá đã chạy về thời điểm 00 phút 00 giây, hệ thống ghi nhận mức giá đã trả cao nhất và xác nhận người trả giá cao nhất, đồng thời gửi thông báo cho người trả giá cao nhất.

11.6. Kết thúc thời gian trả giá, màn hình của người trả giá cao nhất sẽ hiển thị nút “Chấp nhận” hoặc “Từ chối” kết quả trúng đấu giá và đồng hồ đếm ngược 15 phút. Nếu người trúng đấu giá bấm nút “Chấp nhận” hoặc không bấm nút nào trong thời hạn 15 phút đếm ngược thì hệ thống đấu giá trực tuyến sẽ ghi nhận người trả giá cao nhất đồng ý với kết quả đấu giá.

11.7. Phiên đấu giá kết thúc khi thời gian tổ chức phiên đấu giá đã hết.

11.8. Người có giá trả hợp lệ cao nhất khi kết thúc phiên đấu giá, có thời gian trả giá sớm nhất được hệ thống đấu giá trực tuyến ghi nhận và bấm vào nút “chấp thuận” hoặc không

bấm nút nào trong thời hạn 15 phút đếm ngược khi đã kết thúc thời gian trả giá là người trúng đấu giá.

11.9. Trường hợp kết thúc thời gian đấu giá, có từ hai người trở lên có giá trả hợp lệ cao nhất bằng nhau thì người trả giá sớm nhất theo ghi nhận của hệ thống đấu giá trực tuyến là người trúng đấu giá.

11.10. Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá căn cứ kết quả xác định người trúng đấu giá và công bố người trúng đấu giá trên hệ thống đấu giá trực tuyến ngay sau khi cuộc đấu giá kết thúc.

11.11. Kết quả cuộc đấu giá trực tuyến được đăng công khai trên hệ thống đấu giá trực tuyến và được gửi vào địa chỉ email người tham gia đấu giá đã đăng ký ngay sau khi công bố người trúng đấu giá trên hệ thống đấu giá trực tuyến.

11.12. Biên bản đấu giá được lập tại thời điểm kết thúc việc trả giá. Biên bản đấu giá được gửi cho người trúng đấu giá để ký. Sau khi ký xong biên bản đấu giá thì người trúng đấu giá có trách nhiệm gửi biên bản đấu giá cho Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản đấu giá.

Điều 12. Rút lại giá đã trả

12.1. Trong thời gian đấu giá (kể từ thời điểm bắt đầu cho đến thời điểm kết thúc phiên đấu giá), nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ mức giá của người trả giá liền kề trước đó.

12.2. Người rút lại giá đã trả bị truất quyền tham gia phiên đấu giá và không được nhận lại tiền đặt trước theo quy định tại điều 39 và điều 50 Luật đấu giá tài sản.

Điều 13. Từ chối kết quả trúng đấu giá

13.1. Nếu người trúng đấu giá bấm nút “Từ chối” trong thời hạn 15 phút đếm ngược thì hệ thống đấu giá trực tuyến sẽ ghi nhận người trúng đấu giá từ chối kết quả trúng đấu giá và xét giá trả liền kề.

13.2. Trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên, sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.

13.3. Nếu giá trả liền kề cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá thì hệ thống sẽ gửi thông báo về quyền trúng đấu giá trên màn hình của người trả giá liền kề có thời gian trả giá sớm nhất. Nếu người trả giá liền kề đó đồng ý mua tài sản thì phải bấm vào nút “chấp nhận” và phiên đấu giá thành. Trường hợp người trả giá liền kề đó không bấm nút “chấp nhận” hoặc không thao tác trên hệ thống thì xem như người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá và phiên đấu giá không thành.

13.4. Trường hợp giá trả liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì cuộc đấu giá không thành. Người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá sẽ không bị mất tiền đặt trước.

13.5. Người trúng đấu giá từ chối kết quả trúng đấu giá sẽ không được nhận lại tiền đặt trước theo quy định tại khoản 6 điều 39 Luật đấu giá tài sản.

Điều 14. Từ chối ký biên bản đấu giá

14.1. Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá được coi như không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc không chấp nhận mua tài sản đấu giá đối với tài sản mà theo quy định của pháp luật kết quả đấu giá phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

14.2. Trong trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá thì phiên đấu giá không thành.

14.3. Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá sẽ không được nhận lại tiền đặt trước theo quy định tại khoản 6 điều 39 Luật đấu giá tài sản.

Điều 15. Xử lý trường hợp phát sinh do lỗi kỹ thuật của hệ thống đấu giá trực tuyến

15.1. Trường hợp do lỗi kỹ thuật của hệ thống đấu giá trực tuyến của Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản vận hành Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến khiến phiên đấu giá không thể bắt đầu được, thì khi có xác nhận của Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản vận hành Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến, Tổ chức hành nghề đấu giá sẽ dừng phiên đấu giá trực tuyến và thông báo ngay cho người có tài sản quyết định thời gian tổ chức đấu giá lại.

15.2. Khi có xác nhận của Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản vận hành Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến về việc hệ thống đấu giá trực tuyến bị lỗi kỹ thuật khiến người tham gia đấu giá không thể thực hiện việc trả giá được sau khi phiên đấu giá bắt đầu thì Tổ chức hành nghề đấu giá sẽ dừng phiên đấu giá trực tuyến và thông báo ngay cho người có tài sản quyết định thời gian tổ chức đấu giá lại.

15.3. Người tham gia đấu giá cần thông báo ngay cho Tổ chức hành nghề đấu giá các trường hợp xảy ra lỗi kỹ thuật khiến người tham gia đấu giá không thể đăng nhập vào tài khoản trên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến hoặc không thể thực hiện việc trả giá để Tổ chức hành nghề đấu giá có cơ sở giải quyết.

15.4. Công ty đấu giá hợp danh Thành Trí không chịu trách nhiệm bồi thường cho người tham gia đấu giá đối với các thiệt hại phát sinh do lỗi kỹ thuật của hệ thống đấu giá trực tuyến.

CHƯƠNG III. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 16. Quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá

16.1. Quyền của người trúng đấu giá

- Yêu cầu người có tài sản đấu giá ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật;
- Được nhận tài sản đấu giá, có quyền sở hữu đối với tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật;
- Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản đấu giá đối với tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định của pháp luật;
- Các quyền khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

16.2. Nghĩa vụ của người trúng đấu giá

- Ký biên bản đấu giá, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;
- Thanh toán đầy đủ tiền mua tài sản đấu giá cho người có tài sản đấu giá theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan;



- Trường hợp tài sản đấu giá bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi hoặc có quyết định, bản án hủy kết quả đấu giá thành thì người trúng đấu giá không khiếu nại và không yêu cầu tổ chức hành nghề đấu giá bồi thường thiệt hại nếu tổ chức hành nghề đấu giá thực hiện đúng trình tự và thủ tục đấu giá tài sản.

- Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán và theo quy định của pháp luật.

Điều 17. Xử lý vi phạm, tranh chấp, khiếu nại

- Người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức có liên quan có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 hoặc quy định khác của Luật đấu giá tài sản thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

- Trong trường hợp các bên tham gia đấu giá có tranh chấp, khiếu nại thì xử lý theo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật có liên quan. Trường hợp tiếp tục tranh chấp thì thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.

- Tổ chức hành nghề đấu giá không chịu trách nhiệm đối với các khiếu nại, tố cáo, tranh chấp liên quan đến nguồn gốc, tính hợp pháp, số lượng, chất lượng, giá khởi điểm và các nội dung khác có liên quan đến tài sản đấu giá.

- Tổ chức hành nghề đấu giá chỉ chịu trách nhiệm về trình tự, thủ tục đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản. Trường hợp tài sản đấu giá bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi hoặc có quyết định, bản án hủy kết quả đấu giá thành thì Tổ chức hành nghề đấu giá không có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người trúng đấu giá.

Điều 18. Điều khoản thi hành

- Cuộc đấu giá chấm dứt khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá hoặc khi đấu giá không thành theo quy định tại khoản 1 Điều 52 của Luật đấu giá tài sản.

- Tổ chức hành nghề đấu giá chịu trách nhiệm phổ biến các quy định của Quy chế này cho người tham gia đấu giá và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động đấu giá tài sản;

- Mọi trường hợp phát sinh ngoài các quy định này được xử lý theo quyết định của Giám đốc Tổ chức hành nghề đấu giá trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành./.

TM. TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ ĐẤU GIÁ

TUQ. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Vũ Thị Thanh Tuyền